

<제13장 단체협약.제4절 평화의무>

I. 서설

1. 의의

- 평화의무란 단체협약이 체결된 경우, 그 유효 기간 동안 단체협약의 내용과 관련된 사항에 대하여 당사자인 노동조합과 사용자가 일체의 쟁의행위를 하지 않아야 할 계약상의 의무를 의미한다. 이는 단체협약의 채무적 효력의 가장 중요한 내용 중 하나이다.

2. 문제점

- 평화의무는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`)에 명시적인 규정이 없으나, 단체협약 제도의 본질상 당연히 수반되는 것으로 간주된다. 그 법적 근거와 의무의 범위가 어디까지 미치는지, 그리고 이를 위반한 쟁의행위의 정당성 여부가 주요 쟁점으로 다루어진다.

II. 평화의무의 법적 근거

1. 문제점

- 노조법상 평화의무를 직접적으로 규정하는 조항은 없으므로, 평화의무가 단순한 계약상의 의무인지, 아니면 단체협약 제도의 본질에서 유래하는 법적 의무인지에 대한 논란이 있다.

2. 학설

(1) 규범설

- 평화의무가 단체협약의 채무적 부분에 명시적으로 규정되어 있지 않더라도, 단체협약 제도의 본질적인 효력으로서 법적 의무로 당연히 발생한다고 보는 견해이다. 이는 단체협약을 자주적 법규범으로 이해하는 입장에서 비롯된다.

(2) 계약설 (신의칙설)

- 평화의무는 당사자가 단체협약을 체결함으로써 합의에 이른 이상, 신의성실의 원칙상 당연히 발생하는 계약상의 부수적 의무로 보는 견해이다.

3. 판례

- 판례는 단체협약은 노사 간의 합의를 통해 체결되는 것으로서, 그 효력으로서 협약 유효 기간 동안 협약 내용에 대한 평화의무를 수반하는 것이 신의칙상 당연하다고 보아 계약설의 입장을 취하고 있다. 즉, 평화의무를 단체협약상의 묵시적인 부수 의무로 인정한다.

4. 검토

- 판례의 태도인 계약설이 타당하다고 판단된다. 단체협약은 노사 간의 자율적인 의사 합치에 의해 성립하는 계약으로서, 이미 합의된 사항에 대해 다시 쟁의행위를 한다는 것은 계약 이행의 의무 및 신의칙에 위반된다고 보는 것이 합리적이다.

III. 평화의무의 내용

1. 평화의무의 주체

(1) 노동조합

- 평화의무는 단체협약의 당사자인 노동조합에게 부과되며, 노동조합은 스스로 쟁의행위를 하지 않을 자체 평화의무(소극적 의무)와 조합원의 쟁의행위를 방지할 타인 평화의무(적극적 의무)를 부담한다.

(2) 사용자

- 사용자 역시 단체협약 유효 기간 동안 협약 사항과 관련하여 쟁의행위(직장폐쇄 등)를 하지 않을 의무를 부담한다.

(3) 개별 조합원

- 평화의무는 채무적 효력으로서 당사자에게만 구속력이 미치므로, 개별 조합원은 원칙적으로 직접적인 평화의무의 주체가 되지 않는다. 다만, 노동조합의 규율에 의해 제재를 받을 수 있다.

2. 평화의무의 범위

(1) 상대적 평화의무

- 평화의무는 단체협약으로 이미 규율된 사항(협약 사항)에 대해서만 쟁의행위를 금지하는 것을 원칙으로 한다. 따라서 새로운 근로조건에 대한 요구 등 협약에 포함되지 않은 사항에 대해서는 쟁의행위가 가능하다.

(2) 절대적 평화의무

- 단, 노사가 명시적인 합의를 통해 단체협약의 내용과 무관하게 일정 기간 동안 일체의 쟁의행위를 하지 않기로 정한 경우에 한하여 절대적 평화의무가 인정될 수 있다.

3. 평화의무배제합의의 유효성

- 노동조합과 사용자가 단체협약의 내용과 관련된 사항에 대해서도 평화의무를 배제하고 쟁의행위를 허용하기로 합의한 경우, 이 합의는 단체협약 제도의 본질을 훼손할 우려가 있으므로 원칙적으로 무효라고 보는 것이 타당하다. 이는 평화의무가 단체협약의 본질적 효력이기 때문이다.

4. 평화의무에 대한 노동조합의 의무

(1) 자체 평화의무(소극적 의무)

- 노동조합 자체가 쟁의행위를 계획, 지시, 실행하지 않을 의무를 의미한다.

(2) 타인 평화의무(적극적 의무)

- 노동조합은 조합원이 평화의무에 위반되는 쟁의행위를 시도할 경우 이를 방지하거나 종식시키기 위해 합리적이고 상당한 노력을 기울여야 할 의무를 부담한다.

IV. 평화의무 위반의 효과

1. 평화의무를 위반한 쟁의행위의 정당성

(1) 정당성 상실

- 노동조합이 평화의무를 위반하여 단체협약의 유효 기간 내에 협약 사항과 관련된 쟁의행위를 한 경우, 그 쟁의행위는 정당성이 부정되어 불법행위가 된다.

(2) 결론

- 평화의무 위반은 쟁의행위의 절차적 정당성 또는 목적의 정당성을 상실하게 하는 독립적인 위법 사유가 된다.

2. 평화의무 위반 시 손해배상의 범위

(1) 채무 불이행 책임

- 평화의무 위반은 단체협약상의 채무 불이행에 해당하므로, 사용자는 노동조합을 상대로 손해배상을 청구할 수 있다.

(2) 손해배상의 범위

① 사용자의 귀책사유 고려

- 사용자가 평화의무 발생의 원인이 된 단체협약 내용을 성실히 이행하지 않은 경우, 노동조합의 손해배상 책임이 감경될 수 있다.

② 불법행위 책임

- 쟁의행위가 정당성을 상실하는 경우, 노동조합은 민법상의 불법행위 책임 또한 부담하게 되며, 이 경우 손해는 쟁의행위로 인해 직접 발생한 생산 차질분 등에 한정되어야 한다. 판례는 손해배상 책임 인정 시 조직의 재정 상태, 사용자 측의 태도 등을 고려하여 배상액을 제한할 수 있음을 시사한다.

V. 결론

- 평화의무는 단체협약의 유효 기간 동안 협약 사항과 관련하여 쟁의행위를 금지하는 계약상의 묵시적 부수 의무이다. 이는 단체협약의 본질과 신의성실의 원칙에 근거하여 발생하며, 원칙적으로 협약으로 규율된 사항에 한하여 발생하는 상대적 평화의무이다. 노동조합이 이를 위반하여 쟁의행위를 감행할 경우, 해당 행위는 정당성을 상실하여 불법행위가 되며, 노동조합은 사용자에게 손해배상 책임을 질 수 있다.